主題精選：先賣後買 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 房地合一所得稅申請重購退稅之要件
發布日期: 2025-07-15
內文
• 一、法條規定
• (一) 先賣後買（申請退稅） 個人出售自住房屋、土地依第十四條之五規定繳納之稅額，自完
成移轉登記之日或房屋使用權交易之日起算二年內，重購自住房屋、土地者，得於重購自住房
屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內，申請按重購價額占出售價額之比
率，自前開繳納稅額計算退還(所§14-8 I)。亦即與土地增值稅的差額退稅方式不同，而是配合
高齡化社會來臨及節稅規劃需求，採比例退稅方式，只要重購都有得退：
1. 重購價額≧出售價額（換大換貴）：全額退稅。
2. 重購價額＜出售價額（換小換便宜）：比例退稅。
• (二) 先買後賣（申報扣抵） 個人於先購買自住房屋、土地後，自完成移轉登記之日或房屋使
用權交易之日起算二年內，出售其他自住房屋、土地者，於依第十四條之五規定申報時，得按
前項規定之比率計算扣抵稅額，在不超過應納稅額之限額內減除之(所§14-8 II)。
• 二、要件
• (一) 設籍 本人或配偶、未成年子女辦竣戶籍登記並居住。應注意實務上國稅局會查核實際居
住情形，透過用水用電之度數予以確認。
• (二) 用途 該房屋出售前1年內及新購後皆無出租、供營業或執行業務使用。
• (三) 產權 房、地產權須為本人或其配偶所有。以配偶之一方出售自住房屋、土地，而以配偶
之他方名義重購者，亦得適用(要點§17)。
• (四) 期間 不論先賣後買或先買後賣，其移轉登記(權利)日相距2年內。
• (五) 申請 登記(交易)日次日起5年內申請退稅；先買後賣可於申報時直接扣抵。

• (六) 限制 重購於登記(交易日)後5年內改作其他用途或再行移轉時，應追繳原扣抵或退還稅
額。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下